**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**3ª Vara Judicial da Comarca de Venâncio Aires**

Rua Berlim da Cruz, 1306 - Bairro: Centro - CEP: 95800000 - Fone: (51) 3098-5597 - Email: frvaires3vjud@tjrs.jus.br

**TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5000036-21.2024.8.21.0077/RS**

**REQUERENTE**: VALTER LUIS KUHN

**REQUERIDO**: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

# SENTENÇA

Vistos.

VALTER LUIS KUHN ajuizou "Ação de Obrigação de Fazer" em face de **UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.** Relatou que é portador de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, razão pela qual necessita do medicamento RITUXIMABE na dose de 2.000 mg EV, a cada seis meses, sob pena de agravamento do estado de saúde. Mencionou que possui vínculo contratual com a requerida há mais de 24 anos. Instou pela concessão de tutela de urgência. No mérito, requereu a procedência da ação, tornando definitiva a liminar. Pediu AJG. Juntou documentos (Evento 01).

Determinada a elaboração de Nota Técnica (Evento 09).

Concedida a tutela de urgência (Evento 15).

Citada, a requerida apresentou **CONTESTAÇÃO** (Evento 23). Alegou que não existem Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Lúpus Eritematoso no âmbito do Ministério da Saúde, tampouco parecer favorável emitido pelo CONITEC, Salientou que, no ano de 2022, o referido órgão técnico destacou que o medicamento Rituximabe não possui indicação em bula para a doença Lupus. Salientou que a prescrição medicamentosa é off label. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Evento 23).

Réplica (Evento 28).

Intimadas acerca da dilação probatória (Evento 33), as partes nada requereram.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

**É o relatório.**

**Passo a decidir.**

Os pressupostos processuais e as condições da ação estão em ordem, não havendo irregularidades a serem sanadas, e nem nulidades a serem declaradas e, na ausência de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito.

A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que presente vínculo entre o consumidor, destinatário final, e o fornecedor ou prestador de serviços, decorrente de um ato de consumo. Diante disso, incidente sobre a relação as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, incide na espécie a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Assim, reconhecida a relação jurídica de consumo, passo a análise do mérito da demanda.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula a cobertura pela operadora do plano de saúde para aquisição do medicamento RITUXIMABE na dose de 2.000 mg EV, a cada seis meses, para tratamento da doença LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, da qual o autor é portador.

O laudo médico acostado aos autos, produzido por médico reumatologista, atesta que o autor da referida doença necessitando da medicação postulada (Evento 01 - Laudo 14):

LAUDO MEDICO

Informo que o paciente Valter Luis Kuhn possui lúpus eritematoso sistêmico (doença autoimune que causa inflamação em vários órgãos e sistemas).

Devido à doença o paciente apresenta pneumonite( inflamação no pulmão) e plaquetopenia( queda de plaquetas no sangue).

O paciente já realizou tratamento para controle da doença com medicamentos inclusive fornecidos pelo SUS para esta patologia como: hidroxicloroquina e, prednisona e azatioprina porém não houve resposta eficaz ao tratamento e a doença continua evoluindo.

O paciente necessita fazer uso da medicação RITUXIMABE na dose de 2.000 mg EV de 6/6 meses por 1 ano.

RITUXIMABE é uma medicação que está nos rol de medicamentos do SUS para outras doenças porém ainda não foi liberado para lúpus pelo SUS.

A falta desta medicação poderá acarretar piora da doença levando o paciente a insuficiência respiratória e hemorragias devido à plaquetopenia.

Solicito urgência e autorizo genéricos.

Everton L. Hinterholz
Reumatologista
CREMERS - 22542
CPF 457.663.470-49
05/12/2023

**nsultório Santa Cruz do Sul:**
a Borges de Medeiros, 274 - Sala 301
. Leonardo da Vinci
**ne: (51) 3711-6987**

**Consultório Venâncio Aires:**
Rua Jacob Becker, 1351 - Centro Clínico Unimed - Sala 305
**Fone: (51) 3741-8050**
**elbh66@hotmail.com**

Desse modo, sendo incontroverso a recomendação do tratamento, a controvérsia reside na cobertura do tratamento, uma que vez que alega a parte ré que o referido medicamento não possui recomendação na bula para tratamento da doença Lúpus.

A Agência Nacional de Saúde foi criada pela Lei n° 9.961/2000, possuindo natureza jurídica de autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, sendo responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar à saúde. Desse modo, tem como principal objetivo regulamentar os produtos e serviços no setor de saúde suplementar, estipulando limites e deveres expostos na Lei n° 9.656/1998, que versa sobre os planos de saúde.

Nesse aspecto, nas ações como a presente devem ser observadas as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal.

*In verbis:*

*Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*

*I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*

*II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*

*III - inseminação artificial;*

*IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*

*V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*

*VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

*VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*

*VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;*

*IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*

*X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*

*§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.*

*[...]*

*§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)*

*(...)*

*Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*

*I - quando incluir atendimento ambulatorial:*

*a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;*

*b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;*

*c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*

Cumpre destacar que o referido rol está em constante evolução, mediante a ampliação da área de atuação, sendo instituído novos procedimentos a partir de Resoluções Normativas.

Todavia, embora haja a possibilidade de inclusão de novas procedimentos, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, decidiu que o referido Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza taxativa, de modo que "*as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no Rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde, considerando que o raciocínio relativo de que o Rol seria exemplificativo teria o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente do usuário, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o planoreferência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas, conforme expressamente previsto nos arts. 10 e 12 da Lei n. 9656 /98*"

A propósito, colaciono o julgamento:

*PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c /c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do Rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o Rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do Rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do setor. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o Rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O Rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do Rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12 /2019, DJe 20/2/2020)*

Assim, o plano de saúde não está obrigado a fornecer tratamento não incluído na atual Resolução 465/21 da ANS, na medida em que o rol é taxativo.

Ocorre que, o medicamento RITUXIMABE, na dose de 2.000 mg EV, consta no rol da ANS.

Nesses termos, a negativa da cobertura com o fundamento de uso *off label* (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento) encontra-se abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza *off label*. Vejamos:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.*
> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.*
> *USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*
> *1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*
> ***2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).***
> *3. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.*
> *4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.*
> *5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.*
> *6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.*
> *7. Agravo interno não provido".*
> *(AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)*

Desse modo, considerando o laudo médico detalhado, e mencionando que a falta de uso do medicamento poderá acarretar consequencias graves para a saúde do autor, atesta a necessidade do autor do uso do medicamento RITUXIMABE na dose de 2.000 mg EV, a cada seis meses, a medida que se impõe é a procedência do pedido.

Ante ao exposto, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos formulados por VALTER LUIS KUHN em face de **UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO**, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a requerida ao fornecimento do medicamento RITUXIMABE na dose de 2.000 mg EV, a cada seis meses, necessário ao tratamento do autor, por prazo indeterminado e de modo contínuo, sob pena de autorizar bloqueio de valores.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos procuradores da parte adversa, fixados em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o patrono de cada réu, devidamente atualizados pelo IPCA da data desta sentença, observados os critérios do artigo 85 do CPC.

Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Evento 15.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA MOREIRA, Juíza de Direito**, em 09/07/2025, às 20:19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084973093v6** e o código CRC **cf68d006**.